

종합감사

감 사 보 고 서

- 서울지역 파산재단 종합감사 -

예 금 보 험 공 사

1 감사 개요

- ☐ 감사대상부서 : 서울지역 파산재단
- ☐ 감사범위 : 부서 관련 업무 전반, 직전 감사일부터 현재까지
- ☐ 감사인원 : 감사인 5명
- ☐ 감사기간 : '24. 11. 18. ~ 11. 25.
- ☐ 감사목적 및 필요성 : '24년도 연간 자체 감사 계획에 따라 해당 파산재단의 채권회수, 자산관리 등 업무처리의 적정성을 점검하고 과거 지적사항의 재발여부 등을 확인

2 감사 결과 주요 지적사항

☐ 부실채무자 발견재산 회수 조치 미흡(주의)

- 부실채무자가 파산절차 진행 중인 타 회사의 배당채권자임을 배당 통지문서를 통해 알 수 있었음에도 적절한 법적조치를 취하지 않음

☐ 파산면책자 관련 업무 불철저(주의)

- 파산면책자를 재산조사 대상에 포함하는 등 관리 불철저

☐ 파산채권 중간배당 관리 미흡(주의)

- 타 파산재단(종결재단 포함)에 대한 배당지급이 가능한 상황임에도 중간배당 미지급

☐ 소 제기 안내장 사전 발송 미흡(주의)

- 소 제기 시 제소 3개월 전에 채무자 파산면책 사실, 사망 여부 및 주소지 확인 등을 목적으로 발송하는 안내장을 미발송

☐ 파산재단 소송기록 관리 미흡(현지시정)

- 종결된 소송을 '진행 중'으로 기록하고, 판결문을 미등록하는 등 소송기록 관리 미흡

□ 채무조정 업무 관련 기록관리 미흡(현지시정)

- 신용회복과 개인회생 관련 채무조정 시 주요 정보를 회수지원시스템에 미입력

□ 예금거래 특약 체결 업무 미흡(주의)

- 금융기관과의 예금거래 특별약정서에 계약체결일 및 관련 증빙서류 일부 미비

□ 요구불예금 평잔 관리 미흡(주의)

- 요구불예금은 재단운영경비 등 경상적 자금의 직전 3개월간 집행액 범위 내로 운용하여야 하나 범위를 초과하여 운용

□ 주식매각대금에 대한 자금운용 미흡(주의)

- 주식매각대금을 증권계좌에 상당기간 예치하는 등 수익성을 고려한 자금운용이 미흡

□ 비업무용부동산 이력관리 미흡(주의)

- 보유부동산 점검 결과 등 주요 이력정보를 시스템에 등록하지 않는 등 관리 미흡

□ 금융거래정보 제공 및 관리 미흡(주의)

- 과세당국의 금융거래정보 요구에 대한 제공 및 관련 기록부 작성 등 미흡

□ 개인정보처리 위탁관리 업무 미흡(주의)

- 위탁 업무목적 및 범위가 계약서상 불명확하고, 수탁자 관리 감독 체크리스트 점검 등이 미흡

□ 개인정보의 안전성 확보 조치 미흡(시정)

- 대외 문서를 접수하면서 개인정보 암호화 조치 미흡

□ 개인정보 처리방침 변경 필요(시정)

- 개인정보 처리방침에 대한 변경 사항이 발생하였으나 정보 수정이 미흡

□ 부실채무자 발견재산 회수 조치 미흡(주의)

- 부실채무자가 파산절차 진행 중인 타 회사의 배당채권자임을 배당 통지문서를 통해 알 수 있었음에도 적절한 법적조치를 취하지 않음

□ 부실관련자 신고 재산 회수 조치 미흡(주의)

- 부실관련자의 미수령 공탁금에 대한 배당 제외

□ 소 제기 안내장 사전 발송 불철저(주의)

- 불필요한 소 제기 방지를 위해 채무자 파산면책 사실, 사망 여부 및 주소지 확인 등을 목적으로 발송하는 안내장을 사전에 미발송

□ 파산면책자 관련 업무 불철저(주의)

- 파산면책자 대출정보 지연 삭제 및 압류명령 신청 등 추심 행위 불철저

□ 신용정보 해제 업무 미흡(주의)

- 채무조정 이행 및 개인회생 완료 등으로 인하여 채무를 완납한 채무관련인에 대해 기한 내 신용정보 해제 이행 미흡

□ 채무조정자에 대한 사후 재산조사 불철저(주의)

- 채무조정자의 재산은닉 여부 등을 확인하기 위해 채무조정 승인 이후 1회 이상 재산조사를 실시하여야 함에도 이행 미흡

□ 채무조정 업무 관련 기록관리 미흡(시정)

- 신용회복과 개인회생 관련 채무조정 시 주요 정보를 회수지원시스템에 미입력

□ 무보증 회사채권 변경 권고(권고)

- 보유 중인 무보증 회사채를 변경된 회생계획안에 따라 보완하여 보유할 필요

□ 압류 조치한 상장 주식의 회수절차 부적정(현지시정)

- 채무관련자 보유주식에 대한 압류명령 결정을 받았음에도 적절한 회수절차 미이행

□ 채권압류 및 추심명령 결정 채권 회수관리 부적정(현지시정)

- 채권압류 및 추심명령 결정 확정 이후 금융기관 등에게 추심금지급 요청문서를 재발송하지 않는 등 회수관리 불철저

☐ 파산재단 소송기록 관리 미흡(현지시정)

- 종결된 소송을 '진행 중'으로 기록하고, 판결문을 미등록하는 등 소송기록 관리 미흡

☐ 예금거래 특약 체결 업무 미흡(주의)

- 예금거래 표준 특약서와 상이한 계약 체결 및 관련 증빙서류 일부 미비

☐ 자금운용 관리 미흡(주의)

- 매각대금 유입·파산배당 소요 등 자금운용 계획을 통한 보유자금 운용 관리 미흡

☐ 비업무용부동산 이력관리 미흡(주의)

- 보유부동산 점검 결과 등 주요 이력정보를 관리시스템에 등록하지 않는 등 관리 미흡

☐ 금융거래정보 제공 및 관리 미흡(주의)

- 과세당국의 금융거래정보 요구에 대한 지연 제공 및 관련 기록부 작성 미흡

☐ 개인정보처리 위탁계약 체결·파기 관리 미흡(주의)

- 위탁 업무목적 및 범위가 계약서상 불명확하고, 계약종료 시 파기확인서 징구 미흡

☐ 대외문서 접수 관리 미흡(주의)

- 대외문서 지연 접수 및 결재 누락 등 대외문서 접수 관리 미흡

☐ 개인정보 처리방침 변경 필요(현지시정)

- 위탁계약 체결·종료 등 개인정보 처리방침 변경사항이 발생하였으나 수정 미흡

3 감사 결과 모범사례

☐ 매각 장애요인 해소 노력을 통한 담보부동산 매각 성공

- 장기간 미매각된 담보부동산에 대해 다양한 장애요인해소를 위한 적극적인 노력을 통해 담보부동산 매각 공적자금 회수 완료

□ 위탁채권 회수금 배분주기 단축에 따른 회수액 극대화

- 3개 신용정보사에 NPL채권 회수를 위탁하고 있으며, 회수금 배분주기를 연 2회에서 매월로 단축하여 회수금을 정기에금에 운용함으로써 회수액을 극대화

4

감사 결과 면책사항

□ 보증채무인에 대한 독촉장 발송에 관한 사항

- 「파산재단 관리 유의사항」에 따라 채무관련인에게 매 반기에 1회 이상 채무상환 독촉장을 발송해야 하지만 2차례에 걸쳐 발송을 누락한 사항
- 보증채무인의 지속된 민원에 대한 사실관계 확인 및 대응 등을 위한 일시적인 미발송으로 추후 독촉장을 재발송하였고 지속적인 재산조사 및 발견자산에 대한 압류·추심을 통해 공적자금을 회수한 점을 고려할 때 행위에 고의나 중대한 과실이 없고 적극적인 업무처리에 따른 지원자금 회수로 공공성에 부합하여 조치요구 대상에서 제외